

ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ, ЖАЛОБ НА ДЕЙСТВИЯ/БЕЗДЕЙСТВИЕ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ И НА СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ НА РЕШЕНИЯ ОС

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА АПЕЛЛЯЦИЮ

1. Заявитель на апелляцию (далее – Заявитель) в случае возникновения спорных вопросов по результатам сертификационной деятельности или несогласия, может обратиться в Комиссию по апелляциям и жалобам с обоснованным (аргументированным) заявлением на апелляцию оформленным в письменном виде. Апелляция может быть направлена на принятое решение ОС или на действие экспертов по сертификации, участвовавших в сертификационной деятельности и нарушивших правила и порядок проведения работ по сертификации.
2. Заявитель подает заявление на апелляцию секретарю комиссии письмом, направленным почтой по адресу ООО ПРОМСТРОЙ-Сертификация или нарочным.
3. Заявление на апелляцию подается не позднее одного месяца после принятия соответствующего решения, послужившего основанием для его подачи и должно содержать следующие сведения:
 - наименование, адрес (место нахождения) физического или юридического лица, подающего заявление;
 - требования лица, подающего заявление, и основания, по которым Заявитель считает решение неправильным, со ссылкой на конкретные пункты документов ОС, Системы сертификации, в которой проводились работы, или нормативно-правовых актов;
 - перечень прилагаемых к заявлению на апелляцию документов.
4. При подаче апелляции Заявитель должен быть ознакомлен с порядком рассмотрения апелляций, предусмотренным в ОС.
5. Заявление на апелляцию подписывается лицом, его подающим, или его представителем (при наличии доверенности, подтверждающей его полномочия) и должна содержать сведения о должностном положении лица, его подписавшего.
6. Секретарь комиссии регистрирует поступление заявления в журнале «Регистрации жалоб и заявлений на апелляцию», проверяет достаточность сведений, представленных в заявлении.
7. Если сведений недостаточно, Заявление на апелляцию возвращается Заявителю, а именно в случаях:
 - если оно не подписано, либо подписано лицом, не имеющим права подписи, или лицом, должностное положение которого не указано;
 - в случае отсутствия сведений, предусмотренных в п. 8.3 настоящего Положения.

Возврат заявления осуществляет секретарь комиссии исходящим письмом по адресу, указанному в заявлении. При отсутствии адреса или в случае ошибок в адресе, заявление не возвращается.

После устранения перечисленных причин лицо, подавшее заявление, вправе вновь подать заявление на апелляцию в Комиссию по апелляциям и жалобам.

8. В случае принятия заявления руководитель ОС формирует Комиссию по апелляциям и жалобам а Секретарь комиссии направляет исходящим письмом уведомление Заявителю о принятии заявления на апелляцию к рассмотрению.

9. Комиссия по апелляциям и жалобам по результатам рассмотрения поступивших материалов принимает решение об:

- отклонении апелляции;
- удовлетворении апелляции.

Комиссия по апелляциям и жалобам может принять иное решение в пределах своей компетенции.

Представители спорящих сторон вправе присутствовать на заседании Комиссии по апелляциям и жалобам и давать необходимые пояснения.

10. Дату заседания Комиссии по апелляциям и жалобам для рассмотрения поданной апелляции устанавливает Председатель Комиссии по апелляциям и жалобам, но не позднее чем через 2 недели после подачи апелляции.

О повестке, месте, дате и времени заседания Комиссии по апелляциям и жалобам ее члены, представители сторон, заявление на апелляцию которых будет рассматриваться на заседании, а также лица, привлекаемые по инициативе Комиссии по апелляциям и жалобам, уведомляются Секретарем комиссии не позднее чем за пять дней до заседания Комиссии.

11. Заседание Комиссии по апелляциям и жалобам считается правомочным, если в нем принимают участие более 1/2 ее членов.

Заседание Комиссии по апелляциям и жалобам проводится под руководством руководителя Председателя Комиссии по апелляциям и жалобам.

12. Заключение по результатам проведенной экспертизы представляется в письменном виде.

Экспертное заключение рассматривается Комиссией по апелляциям и жалобам в совокупности со всеми другими доказательствами по заявлению на апелляцию. Привлекаемые специалисты должны гарантировать беспристрастность и конфиденциальность в соответствии с пп. 5.2.2 и 8.5.2 Руководства по качеству.

По результатам рассмотрения заявления на апелляцию Комиссия по апелляциям и жалобам, оформляет решение Решения принимаются простым большинством голосов членов Комиссии по апелляциям и жалобам, обладающих правом решающего голоса. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии по апелляциям и жалобам считается решающим

Решение должно быть принято в течение одного месяца с момента регистрации заявления. Секретарь комиссии направляет его заинтересованным сторонам в течение трех дней после принятия решения исходящим письмом.

13. Материалы, связанные с рассмотрением апелляций, хранятся в Комиссии по апелляциям и жалобам. Учет и хранение материалов осуществляет Секретарь комиссии.

14. Решение Комиссии по апелляциям и жалобам может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

1. Предъявитель жалобы (далее – предъявитель) может обратиться в Комиссию по апелляциям и жалобам с обоснованной (аргументированной) жалобой в письменном виде на деятельность сертифицированного Заказчика или деятельность ОС.
2. Жалоба подается Секретарю комиссии письмом, направленным почтой по адресу ООО ПРОМСТРОЙ-Сертификация или нарочным.
3. Жалоба оформляется в произвольном виде, при этом должна содержать следующие сведения:
 - наименование, адрес (место нахождения) физического или юридического лица, подающего жалобу;
 - наименование сертифицированного Заказчика, в отношении которого предъявляется жалоба или указание на то, что жалоба подается в отношении ОС;
 - требования лица, предъявляющего жалобу, и основания, по которым предъявитель считает деятельность сертифицированного Заказчика или ОС не соответствующей, со ссылкой на конкретные пункты нормативно-правовых документов, документов Системы сертификации, в которой проводились работы, договоров (контрактов) или иных обязательств.
4. Жалоба подписывается лицом, его подающим, или его представителем (при наличии доверенности, подтверждающей его полномочия) и должна содержать сведения о должностном положении лица, его подписавшего.
5. Секретарь комиссии регистрирует жалобу в журнале «Регистрации жалоб и заявлений на апелляцию», проверяет достаточность сведений, представленных в жалобе и то, что факты изложенные в жалобе имеют отношение к кому-либо из держателей сертификатов ОС и области их сертификации.
6. Жалоба возвращается Заявителю с обоснованием причины возврата в тех в случаях, когда:
 - требования жалобы не относятся к деятельности по сертификации, за которую ОС несет ответственность,
 - жалоба не имеет отношение к сертифицированным Заказчикам ОС.
7. Ответное письмо готовит руководитель ОС, а Секретарь комиссии направляет его по адресу, указанному в жалобе. При отсутствии адреса или в случае ошибок в адресе, возврат не осуществляется.
8. Отсутствие в жалобе сведений о наименовании или адресе предъявителя жалобы, отсутствие (несоответствие или неправильное оформление) подписи жалобы является достаточным основанием для признания невозможности выполнения требований настоящего Положения связанных с взаимодействием с предъявителем жалобы при ее рассмотрении.
9. В случае принятия жалобы руководитель ОС формирует Комиссию, а Секретарь комиссии направляет исходящим письмом уведомление о принятии жалобы к рассмотрению и направляет ее копию сертифицированному Заказчику (в отношении которого подана жалоба) исходящим письмом.
10. Секретарь комиссии проводит сбор и проверку информации для подтверждения обоснованности жалобы. Для этого он подготавливает от имени ОС необходимые

запросы Заказчику, в отношении которого предъявлена жалоба, предъявителю жалобы и другим организациям или лицам. Собранная информация входит в состав исходных данных для заседания Комиссии по апелляциям и жалобам.

11. Дату заседания Комиссии по апелляциям и жалобам для рассмотрения предъявленной жалобы устанавливает председатель, но не позднее чем через 3 недели после регистрации жалобы.
12. О повестке, месте, дате и времени заседания Комиссии по апелляциям и жалобам ее члены, представители Заказчика, в отношении которого подана жалоба и предъявитель жалобы, а также лица, привлекаемые по инициативе Комиссии по апелляциям и жалобам, уведомляются Секретарем комиссии не позднее чем за пять дней до заседания Комиссии по апелляциям и жалобам.
13. Допускается участие представителей Заказчика, в отношении которого подана жалоба, и предъявителя жалобы в заседании Комиссии по апелляциям и жалобам с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
14. Допускается отсутствие предъявителя жалобы на заседании Комиссии по апелляциям и жалобам.
15. Заседание Комиссии по апелляциям и жалобам считается правомочным, если в нем принимают участие более 1/2 ее членов.
16. Заседание Комиссии по апелляциям и жалобам проводится под руководством Председателя Комиссии по апелляциям и жалобам.
17. Секретарь комиссии ведет протокол заседания Комиссии по апелляциям и жалобам.
18. При необходимости Комиссия по апелляциям и жалобам решением председателя может собираться на свои заседания несколько раз. Всякий раз должен быть оформлен протокол заседания Комиссии по апелляциям и жалобам. Копии протоколов Секретарь комиссии направляет предъявителю жалобы исходящим письмом или лично передает уполномоченному представителю предъявителя жалобы, в случае его присутствия на заседании Комиссии по апелляциям и жалобам. По требованию предъявителя жалобы для ускорения передачи информации может быть использован дополнительно иной канал связи с предъявителем жалобы.
19. Для разъяснения возникающих при рассмотрении жалоб вопросов, требующих специальных знаний, Комиссия по апелляциям и жалобам вправе привлечь специалистов других организаций, компетентных в рассматриваемом вопросе, с целью проведения экспертизы.
20. Заключение по результатам проведенной экспертизы представляется в письменном виде.
21. Если Комиссия по апелляциям и жалобам приняла решение о необходимости проведения внепланового аудита, ОС должен назначить внеплановый аудит для оценки отдельных элементов системы менеджмента, связанных с жалобой. При проведении проверки необходимо уделять внимание результативности системы менеджмента сертифицированного Заказчика. Внеплановый аудит проводится в порядке, установленном Руководством по качеству, а копия заключения по внеплановому аудиту направляется в Комиссию по апелляциям и жалобам.
22. . Комиссия по апелляциям и жалобам рассматривает жалобу, оформляет решение. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комиссии по апелляциям и жалобам, обладающих правом решающего голоса. При равенстве

голосов голос Председателя Комиссии по апелляциям и жалобам считается решающим. Секретарь Комиссии по апелляциям и жалобам направляет его заинтересованным сторонам в течение трех дней после принятия решения исходящим письмом.

23. Материалы, связанные с рассмотрением жалоб, хранятся в Комиссии по апелляциям и жалобам. Учет и хранение материалов осуществляет Секретарь комиссии. Если это возможно, все материалы, связанные с рассмотрением жалобы, направляются в виде копий подателю жалобы.

24. Решение Комиссии по апелляциям и жалобам может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Среди решений Комиссии по апелляциям и жалобам при рассмотрении жалобы должны быть:

- приняты решения, согласованные с Заказчиком, в отношении которого подана жалоба, направленные на коррекции и корректирующие действия, и
- определены возможность и степень разглашения сведений о жалобе и решений, принятых Комиссией по апелляциям и жалобам.

25. При невозможности или отказе сертифицированного Заказчика устранить выявленные несоответствия и провести необходимые корректирующие действия ОС может принять решение о сужении области сертификации, приостановлении или отмене действия сертификата в порядке, установленном Руководством по качеству.